

1020936-70.2022.8.26.0224

Classe: Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública

Assunto: Anulação de Débito Fiscal

Magistrado: MARINA DUBOIS FAVA

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 1ª Vara da Fazenda Pública

Data de Disponibilização: 29/07/2022

... em razão de condenação criminal por tráfico de entorpecentes Comprovação da apreensão do veículo Cobranças posteriores à apreensão indevidas Danos morais indevidos Sentença mantida Reexame necessário e recursos impróvidos". (Apelação nº 1036412-60.2014.8.26.0053; Rel.: Maurício Fiorito; 3ª Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 28/04/2015).

Com efeito, a Parte ré nada trouxe ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

1ª Vara da Fazenda Pública

Rua dos Crisântemos, 29, Guarulhos - SP - cep 07091-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1020936-70.2022.8.26.0224 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1020936-70.2022.8.26.0224

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública - Anulação de Débito Fiscal

Requerente:

André Messias

Requerido:

Fazenda Pública do Estado de São Paulo

CONCLUSÃO

Em 29/07/2022, faço estes autos conclusos ao MM Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Guarulhos, Dr. MARINA DUBOIS FAVA. Eu, Ana Paula Luccas de Moraes, subscrevi.

Vistos.

Trata-se de ação proposta por André Messias contra Fazenda Pública do Estado de São Paulo.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95, aplicado subsidiariamente aos feitos do Juizado da Fazenda Pública (artigo 27 da Lei 12.153/2009).

Fundamento e decido.

Não havendo preliminares a dirimir e estando presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, passo ao julgamento do mérito.

No mérito, o pedido é parcialmente procedente.

No caso dos autos, a Parte Autora sustentou que era a proprietário de um automóvel alienado pelo Banco ABN AMRO REAL AS (atual Santander), de marca FIAT/ UNO MILLE FIRE FLEX, ano 2005/2006 código do RENAVAL 874223032 PLACA- DSL6072, e que devido a

dificuldades financeiras, sofreu a busca e apreensão do veículo em 17/05/2011 (processo judicial nº ordem 817/11). Afirmou ter sido surpreendido com uma carta do CADIN informando ter sido negativado por dívida ativa gerada pelo tributo IPVA com fato gerador em 2022. Assim, pleiteia a inexigibilidade do IPVA e das demais taxas e licenciamentos desde 2011, que a Parte Ré se abstenha de cobrar este e futuros débitos incidentes sobre esse automóvel, além da condenação da Parte Ré ao pagamento de danos morais no valor de R\$10.000,00.

Pois bem.

O artigo 1º da Lei Estadual nº 6.606/89 dispõe que considera-se o fato gerador para fins de incidência do IPVA apenas a propriedade do veículo. Vejamos:

"Artigo 1º - O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), devido anualmente, tem como fato gerador a propriedade de veículo automotor de qualquer espécie".

Dispõe a Legislação Tributária do Estado de São Paulo sobre o fato, no artigo 11 da Lei 6.606/89:

"Artigo 11 - O Poder Executivo dispensará o pagamento do imposto quando ocorrer perda total do veículo por furto, roubo, sinistro ou outro motivo que descaracterize seu domínio ou sua posse, segundo normas fixadas em decreto.

Parágrafo único - A dispensa prevista neste artigo não desonera o contribuinte do pagamento do imposto incidente sobre fato gerador ocorrido anteriormente ao evento, ainda que no mesmo exercício."

No caso em tela, a parte autora trouxe aos autos elementos suficientes para demonstrar que não se encontrava na posse do veículo a partir de 17/05/2011, data de sua apreensão (fls. 21). Sendo assim, considerando que após a apreensão do veículo ocorreu a descaracterização da posse, é inexigível qualquer débito incidente sobre ele desde então.

Neste sentido a jurisprudência do Eg. Tribunal de Justiça deste Estado:

"Apelação Cível - Apelação Cível - Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária - Veículo apreendido em 2014 - Débitos relativos a IPVA - Sentença de procedência - Recurso da Fazenda - Desprovisionamento de rigor. 1.

Incontestável a descaracterização da posse do veículo após a apreensão, sendo inexigível qualquer débito incidente sobre ele a partir de então dada a

descaracterização do seu domínio ou de sua posse - Inteligência do artigo 1º do Decreto nº 40.846/96 - Precedentes. 2. Honorários advocatícios majorados em

desfavor da FESP. Sentença mantida - Apelação desprovida" (TJSP; Apelação Cível 1014821-03.2018.8.26.0344; Relator (a): Sidney Romano dos Reis; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Público; Foro de Marília - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/06/2019; Data de Registro: 05/06/2019).

"APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito tributário. Cobrança de débito e protesto de títulos em nome da autora, proveniente de IPVAs não pagos, relativos aos anos de 2015 a 2017. Veículo apreendido em 2014. Sentença que julga improcedente a ação. Reforma. Dispensa do pagamento do IPVA nas hipóteses em que não é possível o exercício da propriedade do veículo, em virtude da

descaracterização do seu domínio ou de sua posse, conforme entendimento extraído do artigo 1º, do Decreto nº 40.846/96. Precedentes deste Tribunal. Pedido da autora,

em antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que fossem imediatamente levantados os protestos relativos à dívida em questão, que ora se defere. Sentença reformada. Apelação provida." (TJSP; Apelação Cível 1002548-89.2018.8.26.0053;

Relator (a): Marcelo Semer; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/04/2019; Data de Registro: 10/04/2019).

"APELAÇÃO IPVA INEXIGIBILIDADE - Dívida de IPVA, DPVAT e licenciamento dos exercícios de 2003 a 2013 Veículo apreendido em 2003 e posteriormente confiscado em favor do Estado em razão de condenação criminal por tráfico de entorpecentes Comprovação da apreensão do veículo Cobranças posteriores à apreensão indevidas Danos morais indevidos Sentença mantida Reexame necessário e recursos impróvidos".

(Apelação nº 1036412-60.2014.8.26.0053; Rel.: Maurício Fiorito; 3ª Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 28/04/2015).

Com efeito, a Parte ré nada trouxe aos autos para infirmar os elementos de prova trazidos pela Parte Autora quanto à apreensão do veículo e perda da posse, razão pela qual está ausente a responsabilidade da Parte Autora em relação aos débitos a partir de 17/05/2011 (data da apreensão).

Outrossim, quanto ao pedido de dano moral, considerando que a Parte Autora deixou de exercer a posse ou o domínio sobre o bem, indevida a cobrança dos respectivos IPVAs e o protesto de seu nome sob esse fundamento. Nesta hipótese, o dano moral é presumido (re in ipsa), diante do notório abalo emocional que é causado ao contribuinte que tem seu nome indevidamente inscrito nos órgãos de proteção de crédito, sendo de rigor a reparação.

Neste sentido:

"OBRIGAÇÃO DE FAZER IPVA - Financiamento - Veículo objeto de busca e apreensão por falta de pagamento. Perda de posse e do domínio do bem pelo devedor. Ausência de fato gerador. Responsabilidade pela comunicação não imputada ao devedor. Indevido registro no CADIN - Dano moral presumido (in re ipsa) Sentença de reformada Recurso de apelação, provido. (Apelação nº 1008551-83.2017.8.26.0477, Rel. Des. J.M. Ribeiro de Paula, 12ª Câmara de Direito Público, j. 19/09/2018).

Quanto ao seu montante, deve-se ater aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade tanto em relação ao caráter ressarcitório como ao caráter didático da indenização, de forma a reparar os danos sofridos pela vítima e desestímulo ao ofensor, levando-se em conta sua capacidade econômica.

Dessa forma, fixo em R\$5.000,00 (cinco mil reais), valor esse condizente com o caso em comento.

Por fim, pontua-se que uma vez que os protestos são indevidos, os emolumentos devem ser suportados por quem deu causa, a saber, a Parte Ré.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido nos termos do art. 487, I do CPC, para declarar a inexigibilidade dos débitos posteriores à busca e apreensão do veículo indicado na inicial, notadamente os protestos do IPVA exercício 2020 e licenciamento 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 (fls. 33-34), desvinculando-se, por conseguinte, os débitos tributários advindos da propriedade desse bem a partir de 17/05/2011, determinando que a Parte Ré promova a exclusão no cadastro da Parte Autora perante o Cadin em relação a referidos débitos, além de condenar a Parte Ré ao pagamento em favor da Parte Autora, a título de danos morais, do valor de R\$5.000,00 (cinco mil reais). Os valores deverão ser corrigidos pelo IPCA-E, a contar da publicação desta sentença, e acrescidos de juros de mora, partir da citação, em patamar equivalente à taxa aplicada à caderneta de poupança, nos termos do art. 1-F da Lei 9.494/ 97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. Tais critérios serão aplicáveis até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021, com a recente entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113, de 08 de dezembro de 2021, incidirá unicamente o índice da taxa SELIC, não cumulável com quaisquer outros índices, porque inclui, a um só tempo, o índice de correção e juros. Incabível condenação em custas processuais ou honorários advocatícios. (art. 55, da Lei nº 9.099/95). Sem reexame necessário, nos termos do art. 11, da lei nº 12.153/09.

Sentença Registrada Eletronicamente.

Publique-se. Intimem-se.

Guarulhos, 29 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA